

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 481/2530

นางสาวสมใจ วนะวนานต์

โจทก์

นางอนงค์ บุญยกะสิน กับพวก

จำเลย

นางอนงค์ บุญยกะสิน ที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

นายไพรัช บุญยกะสิน ที่ 2 จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา มีเหตุผลพอที่จะชนะคดีได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน ฯลฯ (อันดับ 154)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ที่ดินพิพาทเนื้อที่ 1 ตารางวา ตามแผนที่เอกสารหมาย จ.20 เป็นของโจทก์ ห้ามจำเลยเข้าเกี่ยวข้องให้จำเลยยินยอมให้มีการย้ายหลักเขตที่ดินหมายเลข ก.30943 อยู่ในตำแหน่งที่ถูกต้อง หากจำเลยไม่ยินยอม ให้ถือคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนา ให้จำเลยรื้อรั้วและสิ่งปลูกสร้างออกจากที่ดินพิพาท

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 152, 151)

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยมีเงื่อนไขว่า ห้ามจำเลยทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท (อันดับ 142)

คำสั่ง

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา โดยมีเงื่อนไขว่าห้ามจำเลยทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท แจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา โดยมีเงื่อนไขว่าห้ามจำเลยทำ
นิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท แจ้งคำสั่งให้เจ้าพนักงานที่ดินทราบ

(สุพจน์ นาถะพินธุ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>